

**RETIRO DE VEHÍCULOS DE CIRCULACIÓN, POR
INFRACCIONES A LA LEY DE TRÁNSITO N°
18.290:** Imparte Instrucciones.

CIRCULAR N° 00186/L

SANTIAGO, 20 JUL. 2021

I.- INTRODUCCIÓN.

Atendida la dinámica y evolución de las variables que componen el tránsito vial y considerando que Carabineros de Chile por esencia es garante del orden y la seguridad pública, cumpliendo un rol fundamental en el control y fiscalización, es que resulta necesario mantener actualizado el procedimiento vinculado con el retiro de vehículos de circulación por infracciones a la Ley de Tránsito N° 18.290, en este sentido, se debe tener presente, que la regulación general sobre el destino de vehículos retirados de circulación, se encuentra en la citada normativa.

En razón de lo anterior, se ha confeccionado la presente Circular.

II.- NORMATIVA APLICABLE.

- La Ley N° 18.290, de Tránsito, artículos 4°, 7°, 56, 78, 92, 156, 173, 174 y 192 bis.
- Decreto N° 212, que aprueba el Reglamento de los Servicios Nacionales de Transporte Público de Pasajeros del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Art. 38.

III.- INSTRUCCIONES.

A) PROCEDIMIENTOS POR INFRACCIÓN A LA LEY DE TRÁNSITO N° 18.290, QUE CONSIDERAN EL RETIRO DE VEHÍCULOS DE CIRCULACIÓN.

Caso:	Tipificación:	Clasificación:	Tribunal Competente:	Procedimiento:
Conducir vehículo que requiere licencia no profesional o especial, sin portar la licencia de conductor.	Conducir vehículo motorizado, sin portar la licencia de conductor, al momento de ser fiscalizado.	Art. 7, inciso 2° Ley de Tránsito.	Juzgado de Policía Local.	Se cursa la infracción dirigida al Juzgado Policía Local por conducir vehículo motorizado sin portar licencia de conductor, al momento de ser fiscalizado. Vehículo: Podrá ser retirado de la circulación.
Conducir vehículo que requiere licencia no profesional o especial, sin portar permiso provisorio.	Conducir vehículo motorizado, sin portar permiso provisorio, al momento de ser fiscalizado.	Art. 7, inciso 2° Ley de Tránsito.	Juzgado de Policía Local.	Se cursa la infracción dirigida al Juzgado Policía Local por conducir vehículo motorizado sin portar permiso provisorio, al momento de ser fiscalizado. Vehículo: Podrá ser retirado de la circulación.
Conducir vehículo que requiere licencia no profesional o especial, sin portar boleto de citación.	Conducir vehículo motorizado, sin portar boleto de citación, al momento de ser fiscalizado.	Art. 7, inciso 2° Ley de Tránsito.	Juzgado de Policía Local.	Se cursa la infracción dirigida al Juzgado Policía Local por conducir vehículo motorizado sin portar boleto de citación, al momento de ser fiscalizado.

portar boleta de citación.				Vehículo: Podrá ser retirado de la circulación.
Conducir vehículo que requiere licencia no profesional o especial, sin portar certificado vigente de póliza de un seguro obligatorio de accidentes.	Conducir vehículo motorizado, sin portar certificado vigente de póliza de un seguro obligatorio de accidentes, al momento de ser fiscalizado.	Art. 7, inciso 2° Ley de Tránsito.	Juzgado de Policía Local.	Se cursa la infracción dirigida al Juzgado Policía Local por conducir vehículo motorizado sin portar certificado vigente de póliza de un seguro obligatorio de accidentes, al momento de ser fiscalizado. Vehículo: Podrá ser retirado de la circulación.

Caso:	Tipificación:	Clasificación:	Tribunal Competente:	Procedimiento:
Vehículo motorizado transita sin llevar la o las placas patentes correspondientes (los vehículos de cuatro o más ruedas requieren dos placas patentes y los vehículos de dos o tres ruedas, remolques y semirremolques solo una placa patente, D/S 53, 1984).	Conducir vehículo motorizado sin placas patentes, al momento de ser fiscalizado.	Art. 56, inciso 1° Ley de Tránsito.	Juzgado de Policía Local.	Se cursa la infracción dirigida al Juzgado Policía Local por conducir vehículo motorizado sin placas patentes, al momento de ser fiscalizado. Vehículo: Deberá ser retirado de circulación para ser puesto a disposición del Juzgado de Policía Local respectivo.
Vehículo motorizado transita sin el permiso de circulación vigente.	Conducir vehículo motorizado sin el permiso de circulación vigente, al momento de ser fiscalizado.	Art. 56, inciso 2° Ley de Tránsito.	Juzgado de Policía Local.	Se cursa la infracción dirigida al Juzgado Policía Local por conducir vehículo motorizado sin el permiso de circulación vigente, al momento de ser fiscalizado. Vehículo: Deberá ser retirado de circulación para ser puesto a disposición del Juzgado de Policía Local respectivo.
Vehículo motorizado emite materiales o gases contaminantes en un índice superior a los permitidos.	Conducir vehículo motorizado que emite materiales o gases contaminantes en un índice superior a los permitidos, al momento de ser fiscalizado.	Art. 78, inciso 3° Ley de Tránsito.	Juzgado de Policía Local.	Se cursa la infracción dirigida al Juzgado Policía Local por conducir vehículo motorizado que emite materiales o gases contaminantes en un índice superior a los permitidos, al momento de ser fiscalizado. Vehículo: Deberá ser retirado de circulación para ser puesto a disposición del Juzgado de Policía Local respectivo.
Vehículo motorizado perdió sus condiciones de seguridad.	Conducir vehículo motorizado que perdió sus condiciones de seguridad, al momento de ser fiscalizado.	Art. 92, inciso 1° Ley de Tránsito.	Juzgado de Policía Local.	Se cursa la infracción dirigida al Juzgado Policía Local por conducir vehículo motorizado que perdió sus condiciones de seguridad, al momento de ser fiscalizado. Sin embargo, si el desperfecto del vehículo fuere subsanado en el lugar en que se constató la infracción, podrá autorizarse para que se continúe en circulación, sin perjuicio de

				efectuarse la denuncia correspondiente por la infracción cometida. Vehículo: <u>Deberá</u> ser retirado de circulación para ser puesto a disposición del Juzgado de Policía Local respectivo.
Vehículo abandonado o estacionado sin su conductor , contraviniendo las disposiciones de la Ley de Tránsito.	Vehículo abandonado o estacionado sin su conductor, contraviniendo las disposiciones de la Ley de Tránsito, al momento de ser fiscalizado.	Art. 156, inciso 1° Ley de Tránsito.	Juzgado de Policía Local.	Se cursa la infracción dirigida al Juzgado Policía Local por vehículo abandonado o estacionado sin su conductor, contraviniendo las disposiciones de la Ley de Tránsito, al momento de ser fiscalizado. Vehículo: <u>Podrá</u> ser retirado de circulación para ser puesto a disposición del Juzgado de Policía Local respectivo.

Caso:	Tipificación:	Clasificación:	Tribunal Competente:	Procedimiento:
Vehículo con desperfecto o que a raíz de un accidente esté dañado o destruido, permanece en la vía pública entorpeciendo el tránsito.	Vehículo con desperfecto, dañado o destruido, permanece en la vía pública entorpeciendo el tránsito, al momento de ser fiscalizado.	Art. 173, inciso 1° Ley de Tránsito.	Juzgado de Policía Local.	Se cursa la infracción dirigida al Juzgado Policía Local por vehículo con desperfecto, dañado o destruido, permanece en la vía pública entorpeciendo el tránsito, al momento de ser fiscalizado. Vehículo: Será retirado a la brevedad por su conductor, si este no lo hiciera <u>deberá</u> ser retirado de circulación para ser puesto a disposición del Juzgado de Policía Local respectivo.
Fuga del conductor que haya participado en un accidente de tránsito , dejando el vehículo abandonado.	Fuga de conductor que participó en un accidente de tránsito.	Art. 173, inciso 2° Ley de Tránsito.	Juzgado de Policía Local.	Se da cuenta al Juzgado Policía Local y se cursa una infracción por fuga de conductor que participó en un accidente de tránsito. Vehículo: <u>Deberá</u> ser retirado de circulación para ser puesto a disposición del Juzgado de Policía Local respectivo.
Fuga del conductor que haya infringido una norma de tránsito , dejando el vehículo abandonado.	Fuga de conductor que infringió una norma de tránsito.	Art. 173, inciso 2° Ley de Tránsito.	Juzgado de Policía Local.	Se cursa la infracción dirigida al Juzgado Policía Local por fuga de conductor que infringió una norma de tránsito, agregándole la o las infracciones cometidas. Vehículo: <u>Deberá</u> ser retirado de circulación para ser puesto a disposición del Juzgado de Policía Local respectivo.
Vehículo permanece en la vía pública y su dueño no lo retira en un plazo de 24 horas.	Vehículo permanece en la vía pública por más de 24 horas.	Art. 173, inciso 3° Ley de Tránsito.	Juzgado de Policía Local.	Se da cuenta al Juzgado Policía Local. Vehículo: <u>Deberá</u> ser retirado de circulación para ser puesto a disposición del Juzgado de Policía Local respectivo.
Realizar transporte, traslado o depósito de basuras, desechos o residuos de	Transportar, trasladar o depositar basuras, desechos o residuos de cualquier tipo; hacia o en la vía pública,	Art. 192 bis, de la Ley de Tránsito.	Juzgado de Policía Local.	Se da cuenta al Juzgado Policía Local y se cursa una infracción por realizar transporte, traslado o depósito de basuras, desechos o residuos de cualquier tipo, hacia o en la

cualquier tipo, hacia o en la vía pública, sitios eriazos, vertederos, depósitos clandestinos o ilegales, o en los bienes nacionales de uso público.	sitios eriazos, vertederos, depósitos clandestinos o ilegales, o en los bienes nacionales de uso público.			vía pública, sitios eriazos, vertederos, depósitos clandestinos o ilegales, o en los bienes nacionales de uso público. Vehículo: Deberá ser retirado de circulación para ser puesto a disposición del Juzgado de Policía Local respectivo.
Realizar servicios de transporte de pasajeros con vehículo impedido para hacerlo.	Prestar servicio de transporte remunerado de pasajeros en un <u>vehículo no inscrito</u> en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros.	Art. 38°, Decreto 212, Reglamento de los Servicios Nacionales de Transporte Público de Pasajeros.	Juzgado de Policía Local.	Se cursa una infracción por prestar servicio de transporte remunerado de pasajeros en un vehículo no inscrito en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros. Vehículo: Deberá ser retirado de circulación para ser puesto a disposición del Juzgado de Policía Local respectivo.

Caso:	Tipificación:	Clasificación:	Tribunal Competente:	Procedimiento:
Realizar servicios de transporte de pasajeros con vehículo impedido para hacerlo.	Prestar servicio público de transporte remunerado de pasajeros en una <u>modalidad o en una forma distinta</u> a aquella para la cual está inscrito.	Art. 38°, Decreto 212, Reglamento de los Servicios Nacionales de Transporte Público de Pasajeros.	Juzgado de Policía Local.	Se da cuenta al Juzgado Policía Local y se cursa una infracción por prestar servicio público de transporte remunerado de pasajeros en una modalidad o en una forma distinta a aquella para la cual está inscrito. Vehículo: Deberá ser retirado de circulación para ser puesto a disposición del Juzgado de Policía Local respectivo.
Realizar servicios de transporte de pasajeros con vehículo impedido para hacerlo.	Prestar servicio público de transporte remunerado de pasajeros <u>utilizando vías concesionadas sin estar facultado</u> para ello o distintas a las autorizadas.	Art. 38°, Decreto 212, Reglamento de los Servicios Nacionales de Transporte Público de Pasajeros.	Juzgado de Policía Local.	Se da cuenta al Juzgado Policía Local y se cursa una infracción por prestar servicio público de transporte remunerado de pasajeros utilizando vías concesionadas sin estar facultado para ello o distintas a las autorizadas. Vehículo: Deberá ser retirado de circulación para ser puesto a disposición del Juzgado de Policía Local respectivo.
Realizar servicios de transporte de pasajeros con vehículo impedido para hacerlo.	Prestar servicio público de transporte remunerado de pasajeros con <u>contravención a una disposición sobre restricción a la circulación vehicular</u> dictada de conformidad con el artículo 113 de la Ley 18.290 o sobre antigüedad máxima de los vehículos.	Art. 38°, Decreto 212, Reglamento de los Servicios Nacionales de Transporte Público de Pasajeros.	Juzgado de Policía Local.	Se da cuenta al Juzgado Policía Local y se cursa una infracción por prestar servicio público de transporte remunerado de pasajeros con contravención a una disposición sobre restricción a la circulación vehicular dictada de conformidad con el artículo 113 de la Ley 18.290 o sobre antigüedad máxima de los vehículos. Vehículo: Deberá ser retirado de circulación para ser puesto a disposición del Juzgado de Policía Local respectivo.

B) EMPADRONAMIENTO DE APARCADEROS.

Será responsabilidad de las Comisarías, Subcomisarías, Tenencias, y Retenes Operativas Territoriales de Carabineros, mantener actualizado el **Registro de Empadronamiento de Aparcaderos, sean éstos concesionados o municipales**, correspondiente a su sector territorial.

Al respecto, las Altas Reparticiones (Zonas Operativas Territoriales) deberán informar los aparcaderos o concesiones municipales que corresponden a cada una de las comunas de su sector territorial a la Zona Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial, a más tardar el día **31 de marzo de cada año**.

La Zona Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial llevará un registro actualizado de los Aparcaderos o Concesiones Municipales a nivel Nacional.

No obstante lo anterior, cada vez que una comuna, correspondiente a su sector territorial, modifique sus Aparcaderos o Concesiones Municipales, la Alta Repartición deberá informar a la Zona Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial para actualizar el registro.

Para actualizar el **Registro de Empadronamiento de Aparcaderos, sean éstos concesionados o municipales**, las Comisarías, Subcomisarías, Tenencias, y Retenes Territoriales Operativas de Carabineros, deberán:

- 1) **Oficiar a las respectivas Municipalidades de su sector territorial**, solicitando la actualización del registro de servicios de aparcadero, para el traslado de vehículos retirados de circulación, con distinción si estos recintos cuentan con servicio de grúas integrados. Respuesta que deberá ser tramitada por intermedio de sus respectivas Altas Reparticiones a la Zona Tránsito Carreteras y Seguridad Vial, conforme a lo ya dispuesto precedentemente.
- 2) **En el caso particular de las Municipalidades de la Región Metropolitana**, que suscribieron el **Convenio de Mandato con el Ministerio de Obras Públicas, según el Decreto N° 136 de fecha 15.02.2010 del mismo Ministerio**, tienen la obligatoriedad de enviar los vehículos retirados en sus comunas al **Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación (CMVRC)**, por lo cual, las Unidades y Destacamentos que tengan sector territorial dentro de estas comunas no deberán elaborar el citado registro, debiendo derivar los vehículos retirados de circulación por infracción a la Ley de Tránsito al CMVRC.

C) PROCEDIMIENTO PARA EL RETIRO DE VEHÍCULOS DE CIRCULACIÓN POR INFRACCIONES A LA LEY DE TRÁNSITO N° 18.290:

El personal de Carabineros efectuará las siguientes acciones para el retiro de vehículos desde la vía pública y su posterior traslado, tanto hacia las Unidades y Destacamentos, como hacia los aparcaderos municipales o concesionados habilitados, conforme a lo siguiente:

1. Personal de Servicio en la Población: El personal de Carabineros que adopte el procedimiento, deberá:

1.1. Comunicarse con la Central de Comunicaciones CENCO, con la finalidad de consultar antecedentes del conductor y del vehículo fiscalizado, declarando o indicando su ubicación (lugar de fiscalización) y el motivo del retiro del vehículo de circulación.

1.2. Informar al infractor, que debe solicitar directamente el servicio de grúa que le parezca procedente, para el traslado del vehículo al aparcadero o concesionario municipal o a la Unidad Policial correspondiente.

1.3. En el caso, que el conductor no sea habido (fuga) o en su defecto incapacitado de hacerlo (lesiones o muerte), el personal policial tomará contacto con la Central de

Comunicaciones (CENCO), quienes gestionarán el medio logístico (grúa), a fin que el vehículo retirado de circulación sea trasladado al aparcadero, concesionario municipal o Unidad Policial, según corresponda al empadronamiento enunciado en la letra B) de la presente Circular.

1.4. El vehículo para su traslado será entregado por el infractor al servicio de grúa, quien deberá emitir un comprobante de recepción que indique las condiciones del vehículo y los antecedentes del hecho, copia del cual deberá quedar en poder del personal policial que procede en el lugar.

1.5. Deberá quedar registro al reverso de la boleta de citación que queda en el talonario, del número del comprobante, PPU de la Grúa y Aparcadero o Unidad al que se traslada el vehículo. Lo anterior, deberá ser conteste con la información proporcionada previamente a CENCO, entregando copia del comprobante de recepción, en su respectiva Unidad o Destacamento, según corresponda.

1.6. Al momento de elaborar el Parte Policial, se deberá adjuntar la boleta de citación y copia del comprobante de recepción, remitiendo los antecedentes al Juzgado de Policía Local competente, dejando copia en el archivador descrito en la letra E), de la presente Circular.

1.7. Dejará constancia de todo lo obrado en su Hoja de Ruta, y Libro de Población al momento de la recogida del servicio.

1.8. Ante un procedimiento, con vehículos que requieran licencia de conductor no profesional o especial, conducidos por personas que nunca hayan obtenido licencia de conductor, que conduzcan con una licencia distinta a la requerida (permiso provisorio, boleta de citación) o no porten licencia de conductor, permiso provisorio, boleta de citación que habilite la conducción o SOAP (Art. 7° Ley 18.290), deberá:

- Notificar al infractor, que no podrá continuar conduciendo el vehículo por no estar habilitado legalmente.
- Se le informará que dicho vehículo puede ser retirado por cualquier persona que cuente con la licencia respectiva y vigente, a quien se le dará un lapso de tiempo razonable para su llegada.
- En caso de no contar con lo anterior, el infractor debe solicitar un servicio de grúas para el retiro del vehículo.
- El vehículo deberá ser trasladado a la Unidad o Destacamento donde permanecerá en custodia, por un lapso no menor a 48 horas, hasta la remisión del Parte Policial al Tribunal competente. Transcurrido dicho tiempo, el vehículo, será enviado al aparcadero o concesionario municipal correspondiente.

1.9. Prohíbese al personal de Carabineros conducir un vehículo que es retirado de circulación.

2. Personal de Servicio en la Central de Comunicaciones (CENCO): Ante el comunicado del personal de servicio en la población, relativo al retiro de un vehículo de circulación por infracción a la ley N° 18.290, de tránsito, deberá:

2.1. Entregar los antecedentes requeridos, dejando registro radial y escrito del procedimiento.

2.2. Consultar al personal de servicio en la población, si el infractor, solicitó un servicio de grúa particular, en este caso se deberá verificar que el vehículo sea entregado en el aparcadero o Unidad Policial que corresponda, dejando constancia expresa de lo anterior.

2.3. En el caso, que el conductor no sea habido (fuga) o en su defecto incapacitado de hacerlo (lesiones o muerte), el personal de servicio CENCO realizará las gestiones para requerir servicio de grúa, según corresponda al empadronamiento enunciado en la letra B) de la presente Circular.

Prohíbese al personal de Carabineros realizar coordinaciones o gestiones de cualquier índole, para el retiro de vehículo de circulación, directamente con servicios de aparcaderos, concesionarias municipales, particulares y/o servicios de grúas, que no correspondan a las instrucciones impartidas en la presente Circular.

3. Personal de Servicio Central Cámaras en la Unidad Operativa de Control de Tránsito (U.O.C.T.) y Centro de Monitoreo de Buses (C.M.B.): Procedimiento exclusivo para el personal, de las Unidades y Destacamentos dependientes de la Prefectura del Tránsito y Carreteras, de la Zona Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial, quienes deberán:

3.1. El personal de servicio Central Cámaras de la U.O.C.T. o C.M.B. consultará al personal de servicio en la población, de las Unidades y Destacamentos dependientes de la Prefectura del Tránsito y Carreteras, de la Zona Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial si el infractor, solicitó un servicio de grúa particular, en este caso se deberá verificar que el vehículo sea entregado en el aparcadero o Unidad Policial que corresponda, dejando constancia expresa de lo anterior.

3.2. En el caso, que el conductor no sea habido (fuga) o en su defecto incapacitado de hacerlo (lesiones o muerte), realizará las gestiones, para requerir determinado servicio de grúa, según corresponda al empadronamiento enunciado en la letra B) de la presente Circular.

3.3. Informará el diligenciamiento al personal de servicio en la población, indicando antecedentes de la grúa que concurre al lugar.

3.4. De todo lo anterior, dejará constancia detallada, en los libros y/o sistemas pertinentes, según corresponda.

D) PROCEDIMIENTO PARA EL TRASLADO DE VEHÍCULOS DESDE LA UNIDAD O DESTACAMENTO, POR INFRACCIÓN A LA LEY N° 18.290, DE TRÁNSITO:

1. Personal de Guardia: Ante la eventualidad de trasladar un vehículo que se encuentre en la Unidad o Destacamento, retirado de circulación conforme a la Ley de Tránsito, derivándolo a un aparcadero o concesionario municipal, deberá:

1.1. Solicitar a la Central de Comunicaciones CENCO, la asistencia de grúa conforme a las instrucciones impartidas en la letra B) de la presente Circular.

1.2. El vehículo para su traslado será entregado por el Oficial o Suboficial de Guardia al servicio de grúa, quien deberá emitir un comprobante de recepción que indique las condiciones del vehículo y los antecedentes del hecho, copia del cual deberá quedar en poder del servicio de guardia.

1.4. Deberá remitir una copia del comprobante de recepción al Juzgado de Policía Local competente y dejar, otra copia, en el archivador descrito en la letra E, de la presente Circular.

1.5. Dejará constancia de lo obrado en el Libro de Guardia.

E) REGISTRO DE “COMPROBANTE DE RECEPCIÓN PARA EL TRASLADO DEL VEHÍCULO RETIRADO DE CIRCULACIÓN, AL APARCADERO O CONCESIONARIO MUNICIPAL, UNIDAD O DESTACAMENTO, DONDE SE TRASLADA, POR INFRACCIÓN A LA LEY DE TRÁNSITO N° 18.290”:

El Oficial o Suboficial de Guardia (a nivel nacional) y Oficina de Confección Partes (Unidades de la Prefectura Tránsito y Carreteras): Deberán disponer de un archivador, donde se mantenga una de las copias de los comprobantes de recepción de vehículos retirados de circulación, separados por fecha y aparcadero o sociedad concesionaria, según corresponda; otra copia será remitida al Juzgado de Policía

Local competente junto con la Boleta de Citación. Lo anterior, deberá ser controlado y fiscalizado por sus mandos.

IV. OTRAS INSTRUCCIONES.

Sin perjuicio de las presentes instrucciones, en los casos de **retiro de vehículo de circulación de competencia del Ministerio Público**, el personal de Carabineros a cargo del procedimiento deberá **solicitar instrucciones particulares al Fiscal correspondiente**.

V. CUMPLIMIENTO Y CONTROL.

Prohíbese al personal de Carabineros realizar coordinaciones o gestiones de cualquier índole, para el retiro de vehículo de circulación, directamente con servicios de aparcaderos, concesionarias municipales, particulares y/o servicios de grúas, que no correspondan a las instrucciones impartidas en la presente Circular.

La supervisión y control de lo dispuesto en la presente Circular será efectuado por las Altas Reparticiones, Reparticiones y Unidades. Por otra parte, la Contraloría General de Carabineros, a través de sus estamentos dependientes, fiscalizará el cumplimiento de la presente Circular.

PUBLÍQUESE EN EL BOLETÍN OFICIAL.

Por Orden del General Director



ESTEBAN F. DÍAZ URBINA
General Inspector de Carabineros
DIRECTOR NAC. DE ORDEN Y SEGURIDAD